МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.04.28 № 01/754

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
ДАРГА Д.ЦОГТБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж, дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хуулийн төслийн 1.4 дэх хэсэгт “17.3.5. хязгаарлалт нь зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, үндэслэл бүхий байх” гэж нэмэх;

Үндэслэл, шаардлага: Хүний эрх, эрх чөлөөний хязгаарлалт нь үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн ёс суртахуун, нийгмийн эрүүл мэнд, эсхүл хүний бусад үндсэн эрх, эрх чөлөө гэсэн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилготой бөгөөд энэ зорилгод хүрэхэд зайлшгүй, тохирсон байх ёстой. Тохирсон байх гэдэг нь хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах болон хөндөгдөж буй эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлага хоёрын тэнцвэрийг хангагдсан байхыг шаарддаг ба үндсэн эрхэд хамгийн бага хэмжээнд халдах арга хэмжээ сонгохыг мөн илэрхийлдэг.

2. Хуулийн төслийн 1.6 дахь хэсэгт “27^1.3.Хуулийн төсөл батлагдсанаас хойш 60 хоногийн дотор захиргааны хэм хэмжээний актыг батлуулна.” гэж өөрчлөн найруулах;

3. Хуулийн төслийн 1.10 дахь хэсэгт "... энэ хуулийн 38.6.1, 38.6.2-т заасан хэлбэрээр санал авч" гэсний дараа "... уулзалт, хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, холбогдох материалыг ..." гэж нэмж тусгах;

4. Хуулийн төслийн 1.10 дахь хэсэгт "38.11. Хууль санаачлагчаас энэ хуулийн 38.6.4-т заасан хэлбэрээр хэлэлцүүлэг явуулсан бол санал өгсөн хүний цахим гарын үсгийн шаардлага хангасан байдлаар хууль тогтоомжийн төслийн бүрдүүлбэрт холбогдох нотлох баримтыг хавсаргана.” гэж нэмж тусгах;

Үндэслэл, шаардлага: Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээгээр цахим хэлбэрээр олон нийтийн хэлэлцүүлэг хийх нь уг хуулийн зохицуулалтын үндсэн зорилгод нийцэхгүй, хэлбэрийн төдий зохион байгуулагдаж байна гэж дүгнэсэн тул цахим хэлбэрээр хэлэлцүүлэг явуулахад тавигдах шаардлагыг нэмэх нь зүйтэй байна.

5. Хуулийн төслийн 1.13 дахь хэсэгт "...захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт, 27^1.3-т заасан мэдээлэл" гэснийг "энэ хуулийн 27^1.1-д заасан захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл" гэж өөрчлөн найруулах;

Үндэслэл, шаардлага: Захиргааны ерөнхий хуулийн зургадугаар бүлэгт захиргааны хэм хэмжээний актыг хүргүүлэх, бүртгэх, хянан бүртгэх, хүчин төгөлдөр болох хугацааг зохицуулсан хэдий ч төслийг бэлтгэх, батлахтай холбоотой хугацааг нарийвчлан зохицуулаагүй байна. Хуулиар захиргааны хэм хэмжээний актыг боловсруулах, батлах хугацаа заагаагүйгээс тухайн журам, стандарт нь

15002158

батлагдахгүй, хууль хэрэгжихгүй байх үр дагаврыг бий болгож байна. Тухайлбал, 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Хүүхэд хамгааллын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль батлагдаж, 2024 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж, дагаж мөрдөхөөр хуульчилсан. Тус хуулиар 14 журам, 6 стандарт, 1 дүрэм батлагдахаар зохицуулагдсан ч 2025 оны 04 дүгээр сарын байдлаар 2 журам, 2 стандарт батлагдаж, мөрдөгдөж байгаа нь хуулийн төслийн явцад захиргааны хэм хэмжээний актыг хамтад нь боловсруулах, журам батлах хугацааг тодорхой болгох хэрэгцээ, шаардлагыг үүсгэж байна.

6. Хуулийн төслийн 1.6 дахь хэсгийн "27[1].1.3.захиргааны хэм хэмжээний акт батлахад баримтлах тухайлсан зарчмыг тодорхойлсон байх" гэснийг хасах.

Үндэслэл, шаардлага: Захиргааны хэм хэмжээний актад тавигдах шаардлагыг энэ хуулиар зохицуулахаар төсөлд тусгасан бөгөөд захиргааны хэм хэмжээний актын төслийн бэлтгэх, санал авах, баталж хүргүүлэх, хянан бүртгэх, хүчин төгөлдөр болох харилцааг Захиргааны ерөнхий хуулиар зохицуулсан тул тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг батлах байгууллага хуульд зааснаас өөрөөр зарчмыг тодорхойлж батлах нь хууль тогтоомжийн эрэмбэ, хэрэглээнд нийцэхгүй юм.

7. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх хэсэгт " ... үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдуулан ..." гэснийг илүү нарийвчилж, тодорхой болгох;

Үндэслэл, шаардлага: Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх хэсэгт "Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн Ерөнхий сайд үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдуулан хуулийн төслийг яаралтай хэлэлцүүлэхээр ... нэгдсэн хуралдаанд оруулж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлүүлнэ." гэж заасан нь ерөнхий, өргөн хүрээтэй зохицуулалт бөгөөд энэ нь хууль тогтоох үйл ажиллагаанд ил тод, хариуцлагатай байдлыг алдагдуулж, аливаа хууль тогтоомжийг яаралтай горимоор судалгаа шинжилгээгүй, олон нийтээр хэлэлцүүлэхгүй, санал авахгүйгээр батлан гаргах эрх зүйн боломжийг бий болгож байна.

8. Улсын Их Хурлын "Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай" тогтоолын төсөлд "1.4. Хууль санаачлах эрх бүхий байгууллагын албан хаагчдыг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан холбогдох аргачлал, арга зүйгээр хангах, чадавхжуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж хэрэгжүүлэх" гэж нэмж тусгах;

Үндэслэл, шаардлага: Хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг тодорхойлох, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах, үр нөлөөг үнэлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоог хийх аргачлалыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, яамдын албан хаагчдад системтэй эзэмшүүлэх чиглэлээр чадавхжуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД